

## Nr. 172 Der Reichs- und Preußische Arbeitsminister an den Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei. 18. November 1937

R 43 II/400, Bl. 171–172    *Ausfertigung*<sup>1</sup>

*Beginn:*

*Beginn:*

*Betrifft:* Verabschiedung des Gesetzentwurfs über den Ausbau der Rentenversicherung durch die Reichsregierung.

Den anliegenden Entwurf eines Gesetzes über den Ausbau der Rentenversicherung nebst der zur Veröffentlichung bestimmten Begründung<sup>2</sup> beehre ich mich mit der Bitte zu übersenden, ihn auf die Tagesordnung der Kabinettsitzung vom 3. *Dezember 1937*<sup>3</sup> zu setzen.

Bereits in dem Gesetz vom 7. Dezember 1933 (Reichsgesetzbl. I S. 1039)<sup>4</sup> war die endgültige Sanierung der Invaliden- und der Angestelltenversicherung festgelegt. Zu diesem Zwecke sollten die Beiträge zur Invaliden- und Angestelltenversicherung erhöht und die zur Arbeitslosenversicherung entsprechend gesenkt werden. Für die Durchführung dieser Maßnahme war der Zeitpunkt vorgesehen, in dem die Arbeitslosenversicherung in den Stand versetzt würde, auf einen Teil ihrer Beiträge zu verzichten. Dieser Zeitpunkt ist jetzt gekommen, nachdem die Arbeitslosigkeit überwunden ist<sup>5</sup>. Die Beitragsübertragung ermöglicht gleichzeitig die bisher zurückgestellte Sanierung der knappschaftlichen Pensionsversicherung<sup>6</sup>. Ferner gestattet sie eine Reihe wichtiger und vordringlicher Leistungsverbesserungen, die bestimmt sind, die Bevölkerungspolitik der Reichsre-

<sup>1</sup> Abdruck in: R 2/18540, unfol. – In der 8. Sitzung des Generalrats im VJP vom 21. 1. 1937 war MD Mansfeld, v. a. mit Blick auf die angespannte Arbeitslage im Kohlebergbau (WISOTZKY, Ruhrbergbau, S. 116ff., 124ff.), beauftragt worden, „das Arbeitsministerium zu ersuchen, zur Sicherung der Durchführung der im Vierjahresplan zu leistenden Arbeiten die Reform der Sozialversicherung aufs äußerste zu beschleunigen“; R 26 IV/5, Bl. 39–41; R 3101/10368, Bl. 452f. Daraufhin hatte der RAM am 9. 3. 1937 den Referentenentw. eines „Gesetzes über die weitere Vereinfachung, Vereinheitlichung und finanz. Neuordnung in der Reichsversicherung“ und zwei andere VO-Entwürfe (Dok. Nr. 125 Anm. 2) vorgelegt; R 43 II/400, Bl. 69–132; R 43 II/533, Bl. 13–76; R 2/18540; R 3101/10368, Bl. 454–518. Aufzeichnung des RBkR Schroeder über die finanz. Auswirkungen des Entwurfs: R 2501/6639, Bl. 114–117. Eine revid., in den Grundsätzen aber unveränderte Fassung war den Ressorts am 21. 7. zugegangen; R 43 II/400, Bl. 134–165; R 2/18540 (APK I 2, Reg. Nr. 22677).

<sup>2</sup> R 43 II/400, Bl. 173–188 (GesEntw.), 189–202 (Begründung); auch in R 2/18540.

<sup>3</sup> Dann verschoben auf 9. 12.; Terminierung s. Anhang, FV 451\* und 477\*

<sup>4</sup> ARH I/2, Nr. 258 P. 8; s. TEPPE, Sozialversicherung, S. 212–217.

<sup>5</sup> Zu den bislang vergebh. Bemühungen des RAM, diese Beitragsübertragung zu realisieren, s. Dok. Nr. 39, bes. Anm. 13. Als aber der RFM im Herbst 1937 dem RAM wiederum signalisierte, Hitler habe bereits einer anderweiten Verwendung der überschüssigen RAVAV-Beiträge zugestimmt, kündigte Seldte mit Schreiben an den StSRk vom 6. 11. die vorlieg. KabVorl. an (sie sah im Kern die Senkung des Beitrags zur Arbeitslosenversicherung von 6,5 auf 4% des Lohns und im Gegenzug eine entspr. Erhöhung des Rentenversicherungsbeitrags vor) und erbat einen Termin bei Hitler, um ihm die Unverzichtbarkeit der Reform vorzutragen: „Würden die frei werdenden Beiträge nicht für die Sanierung der Rentenversicherungen genommen werden können, so sehe ich für lange Zeit hinaus keine Möglichkeit, die Rentenversicherungen ins Gleichgewicht zu bringen, geschweige denn eine dringend erforderliche Verbesserung der Leistungen vorzunehmen. Die Rentenversicherungen würden damit erneut dem Verderben ausgeliefert werden, vor dem sie die Regierung des Dritten Reichs im Jahre 1933 gerettet hat.“ R 43 II/400, Bl. 169f.; TEPPE S. 233. Hitler wünschte aber zunächst den RFM zu hören; Anhang, FV 462\*.

<sup>6</sup> Mittels verbindl. Festschreibung des Reichszuschusses von 105 Mio RM sowie durch jährl. Zuschüsse der Invalidenversicherung und der RfA von 40 bzw. 18 Mio RM als „Gemeinschaftshilfe der Wirtschaft außerhalb des Bergbaues zu Gunsten dieser mit besonderen Berufsgefahren verbundenen Urproduktion“ (Begründung). Ohne diese Zuschüsse belief sich der rechnerische Fehlbetrag nach dem Anwartschaftsdeckungsverfahren auf nahezu 3,8 Mrd. RM; s. WISOTZKY S. 151–166, 157.

gierung zu fördern<sup>7</sup>, die Wehrfreudigkeit zu heben<sup>8</sup>, die Renten der Kriegsteilnehmer, insbesondere der Kriegsoffer zu erhöhen und Härten der Notverordnungen und des Anwartschaftsrechts wesentlich zu mildern<sup>9</sup>. Endlich können nunmehr auch die Beiträge der unter schwerer Berufsgefahr arbeitenden Bergleute merkbar gesenkt und ihre Pensionen erhöht werden<sup>10</sup>. Auf die Begründung Allgemeiner Teil darf ich verweisen.

Der Herr Reichsminister der Finanzen hat sich in seinem Schreiben vom 19. Mai 1937 unter gewissen Voraussetzungen bereiterklärt, der Beitragsübertragung mit Wirkung vom 1. April 1938 zuzustimmen<sup>11</sup>. Diese Voraussetzungen werden durch den vorliegenden Gesetzentwurf erfüllt.

Da die Landarbeiter von der Arbeitslosenversicherung befreit sind, eine Beitragsübertragung für sie deshalb nicht in Frage kommt, hat der Herr Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft eine Sonderregelung für sie gefordert. Meinen Vorschlag, die Landarbeiter in niedrigere Beitragsklassen einzustufen, hat er abgelehnt, weil sie zwangsläufig zu niedrigeren Renten führt<sup>12</sup>. Ich habe mich, um das Zustandekommen des Gesetzes nicht zu gefährden, gezwungen gesehen, für die Landarbeiter die bisherigen Beitragssätze unter Aufrechterhaltung der höheren Leistungen beizubehalten. Hierdurch entsteht ein Ausfall von mindestens 50–60 Millionen RM jährlich. Ich muß mir Vorbehalten, später einen Ausgleich hierfür zu suchen.

Die übrigen Herren Reichsminister haben dem Entwurf nicht widersprochen. Mit dem Stellvertreter des Führers schweben noch Verhandlungen; ich hoffe, seine Zustimmung noch rechtzeitig zu erhalten.

Einige der vorerwähnten Leistungsverbesserungen waren in den früheren, den Herren Reichsministern mitgeteilten Entwürfen des Gesetzes noch nicht enthalten; Widersprüche nicht zu erwarten. Ich muß darauf entscheidenden Wert legen, daß der Gesetzentwurf vom Kabinett am 3. Dezember 1937 verabschiedet wird. Der Herr Reichskriegsminister drängt im Interesse der Wehrfreudigkeit darauf, daß das Sozialversicherungsrecht der nunmehr seit über zwei Monaten entlassenen Soldaten sofort geklärt wird<sup>13</sup>. Der Herr Beauftragte für den Vierjahresplan fordert sofortige Maßnahmen zur Erleichterung der Lage der Bergleute. Die Öffentlichkeit verlangt schon seit langem die im Entwurf vorgesehene Vereinfachung des Anwartschaftsrechts und den Ausbau der Leistungen. Die Erfüllung aller dieser Wünsche setzt voraus, daß die im Gesetzentwurf vorgesehenen Finanzmaßnahmen durchgeführt werden. Deshalb bildet der Entwurf in seiner Gesamtheit eine Einheit.

<sup>7</sup> Durch Rückerstattung der eigenen Beitragshälfte an heiratswillige Arbeiterinnen, Verlängerung der Waisenrente und des Kinderzuschusses vom 15. bis zum 18. Lebensjahr, Erhöhung des Kinderzuschusses für Kinderreiche, Gewährung der Witwenrente auch an nichtinvalide Frauen mit mehr als drei Kindern.

<sup>8</sup> Durch Anrechnung der Arbeits- und Wehrdienstzeiten auf die Rentenanswartschaft.

<sup>9</sup> U. a. durch Gewährung von Steigerungsbeiträgen für die Zeit des Kriegsdienstes an Invalidenversicherte und die teilweise Nichtanrechnung anderer Einkünfte bei den Kriegsbeschädigtenrenten.

<sup>10</sup> Im Bergbau trugen bislang die Unternehmer nur ein Drittel der Pensionslasten, die Kumpel zwei Drittel. Bergleute zahlten deshalb 12–15% ihres Bruttolohns in die Knappschaft. Dieses Verhältnis wurde durch den GesEntw. nun genau umgekehrt, woraus sich für Arbeiter eine Entlastung um 5,3–6% ihres Lohns, für Bergbauangestellte um 4,6% ihres Gehalts ergab. Zugleich bewirkte die Lockerung der Ruhensvorschriften beim Zusammentreffen von Invaliden- und Altersrente eine Pensionserhöhung von 60 RM im Jahr. MASON, Arbeiterklasse, S. 573; GEYER, Reichsknappschaft, S. 319–322; WISOTZKYS. 161–166.

<sup>11</sup> Der RfM verlangte: a) Einstellung der Zahlungen der RAVAV an die Rentenversicherung für entgangene Zinsgewinne infolge unterbliebener Beitragsübertragung (vgl. ARH II/1, Nr. 101 Anm. 4–5; Ersparnis im Rj. 1937: 60 Mio RM); b) 1937/38 Abführung der Überschüsse der RAVAV i. H. von 1 Mrd. RM an das Reich zur Einlösung von Wechselverbindlichkeiten aus den Arbeitsbeschaffungsprogrammen, ab 1939 Zuführung der Überschüsse in einen „Notstock“ zum Erwerb von Reichsanleihen oder unverzinsl., binnen 10 Jahren zu tilgenden Schatzanweisungen; c) Vorbehalt eines Widerrufs der Beitragsübertragung für den Fall des Anstiegs der Arbeitslosigkeit innerhalb von fünf Jahren. Diesen Wünschen hatte sich StS Krohn mit Schreiben vom 2. 7. 1937, wenn auch unter formalen Kautelen, gefügt. R 2/18540.

<sup>12</sup> REM an RAM, 5. 11. 1937; ebd. Der REM argumentierte: „Einer derartigen Verschlechterung der sozialen Stellung des Landarbeiters kann ich mit Rücksicht auf den großen Mangel an landwirtschaftlichen Arbeitskräften nicht zustimmen. Die Landflucht hat eine ihrer wesentlichen Ursachen in der tariflichen und sozialen Besserstellung der gewerblichen Arbeiter, insbesondere der Facharbeiter. Es muß deshalb alles vermieden werden, um die Unterschiede in der Lebenshaltung zwischen dem Landarbeiter und dem gewerblichen Arbeiter noch weiter zu vergrößern, wenn es gelingen soll, die für die Durchführung des Vierjahresplans unbedingt notwendigen Kräfte auf dem Lande zu halten.“

<sup>13</sup> Die ersten im Okt. 1935 eingezogenen Wehrpflichtigen waren Ende Sept. 1937 entlassen worden. Der RfM hatte deshalb am 9. 11. 1937 auch gegenüber dem RfM auf beschleunigte Verabschiedung des Gesetzes gedrungen: R 2/18540.

40 Abdrucke dieses Schreibens und seiner Anlagen sind beigelegt<sup>14</sup>.

Franz Seldte

---

<sup>14</sup> Das RAM flankierte die KabVorl. beim RFM am 20. 11. 1937 mit einer detaill. Aufstellung, welche die erwartete Belastung der Reichsfinanzen auf lediglich 26 Mio RM/Jahr bezifferte, die sofortige Entlastung aber auf 200 Mio RM, nicht eingerechnet die Abführungen der RAVAV und die Aussicht, daß auch die Träger der Rentenversicherung durch das Gesetz in die Lage versetzt würden, „das Kreditbedürfnis des Reichs in den nächsten Jahren bis zu 1 Milliarde RM jährlich [zu] befriedigen“; ebd. Eine für den 1. 12. angesetzte abschließende Chefbesprechung sagte Seldte ab, nachdem alle Differenzpunkte im Verhandlungsweg ausgeräumt schienen; ebd.; vgl. APK II 3, Reg. Nr. 31625. Nachträglich verlangten aber nun StdF und RFM gravierende Änderungen: Dok. Nr. 182.

## **Zitierhinweis**

Nr. 172 Der Reichs- und Preußische Arbeitsminister an den Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei. 18. November 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d172>